



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/2/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

נציגות הבית המשותף ברח' מבוא דקר 2

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בן ציון צדוק
גינאו מאיר 1, ירושלים

נגד

קרייסלר אהרון
מבוא דקר 2, ירושלים

נתבע

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם הנתבע חייב בהוצאות הנציגות בגין המעלית בבית המשותף ברחוב מבוא דקר 213 בירושלים (להלן: הבית המשותף).

1. הבית המשותף מורכב משני אגפים, ובכל אגף קיימת מעלית.
2. התביעה הוגשה תחילה בגין סכומים גבוהים יותר, של חלקו של הנתבע בהוצאות הרכוש המשותף, אולם לאחר דיון מקדמי מיום 5.5.2021 שילם הנתבע סך של 6,432 מסכום התביעה, כך שהסכום שנותר במחלוקת הוא סך של 1,070 ₪ בגין הוצאות המעלית.
3. לטענת התובעת, יש לדחות את טענת הנתבע לפיה המעלית אינה מהווה רכוש משותף. לטענתה, העובדה שבעבר החליטו מספר בעלי דירות לשאת בעצמם בעלויות התקנת המעלית, אינה מוציאה את המעלית מגדר רכוש משותף. לטענתם, הנתבע הודה שהוא עושה שימוש במעלית. לטענתם, הוצאת חלקים מרכוש משותף צריכה להיות ברורה וחד משמעית, והנטל על הטוען זאת להוכיח שאכן אותם חלקים הוצאו מהרכוש המשותף. כן לטענתם, נושא המעלית נדון בעבר בערכאה זו וצוין כי התקנון המצוי חל על הבית המשותף.
4. התובעת ביקשה לפסוק הוצאות משמעותיות לחובת הנתבע לאור סרבנותו לשלם דמי ועד בית באופן הגורם לנציגות להגיש תביעות חוזרות כלפיו.
5. לטענת הנתבע, הבית המשותף מורכב משני אגפים, ונבנה מלכתחילה ללא מעלית. בתחילת שנות ה-2000 הותקנה בכל אחד מהאגפים מעלית על ידי חלק מבעלי הדירות. המעליות מוחזקות על ידי נציגות של אותם בעלי דירות ואינן רכוש משותף. לטענתו, היה הסכם מול אחד מבעלי הדירות שביקש להצטרף במועד מאוחר למשתמשים במעלית, לעניין תשלום חלקו בהוצאות התקנת מעלית, כתנאי לכך שיקבל מפתח לשימוש במעלית. אולם לטענתו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/2/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אותו בעל דירה שילם רק חלק מהסכום. לטענתו, אותו בעל דירה ניצל את היותו יו"ר הנציגות, והחל להשתמש במעלית מבלי שקיבל זכות לכך. עוד לטענתו, התקבלה בעבר, ב-5.5.1999, החלטה באסיפה הכללית לעניין שינוי תקנון הבית המשותף באופן שהמעלית תהיה צמודה לדירות שהסכימו להשתתף בעלויות שלה, אולם עקב רשלנות של הנציגות דאז, לא בוצע השינוי בתקנון. לטענתו, יש הסכמה שבשתיקה לכך שהמעלית מוצמדת לאותן דירות. כמו כן יש לראות בשימוש הייחודי בה כהצמדה בפועל, וכן יש לראות בכך רישיון מכללא. לטענתו, מי שמשמש כיום כועד הבית לא היה בעבר בעל זכות שימוש במעלית, אולם בהמשך שילם חלק מהסכום שהיה עליו לשלם לצורך קבלת זכות שימוש במעלית, למרות התנגדות הנתבע, ומשתמש בפועל במעלית תוך ניצול תפקידו בנציגות. לטענתו, ההסכם מול חברת המעליות של המשתמשים במעלית בלבד, ולמרות זאת ניצל נציג הנציגות את מעמדו ושילם מכספי הנציגות גם את חלקו של הנתבע לחברת המעליות.

6. למעשה עולה מטענות הנתבע כי אינו כופר בכך שעליו לשלם את הוצאות השימוש במעלית (ובאשר לסכום טען רק לטעות של 100 ₪ בחישוב), אולם לטענתו התשלום אינו אמור להיות משולם לנציגות הבית המשותף, אלא ישירות לחברת המעליות, ועל כן לטענתו אין לחייבו לשלם לנציגות את ההוצאות האמורות.

7. בתיק התקיימה ישיבה מקדמית, שלאחריה שילם הנתבע חלק מסכום התביעה. ביום 8.11.2021 התקיימה ישיבת הוכחות בנוגע לסכום הנותר, המתייחס כולו להוצאות המעלית. בסיום הישיבה נקבע התיק לסיכומים בכתב, וכן נקבע שארכם לא יעלה על 3 עמודים. הנתבע הגיש לאחר מספר ארכות שנתנו לבקשתו, סיכומים שארכם 13 עמודים, ועל כן בהחלטה מיום 10.1.2022 נקבע שככל שלא יגיש בתוך 3 ימים סיכומים בהיקף שנקבע, אתייחס ל-3 העמודים הראשונים בלבד לסיכומיו והיתר יימחקו. ביום 19.1.22 הגיש הנתבע סיכומים שארכם 7.5 עמודים, וטען שקיבל את ההחלטה לעניין קיצור הסיכומים באיחור וכי הוא נמצא חיובי לקורונה ועל כן נמצא בבידוד. ביום 17.1.2022 נתנה החלטה נוספת על פיה לא צורפה אסמכתא ממשרד הבריאות לנטען, אך לפני משורת הדין נתנה לנתבע ארכה של 3 ימים נוספים לביצוע האמור בהחלטה מיום 10.1.22. מאז הפסיק הנתבע להשיב להודעות מלשכת המפקחת, ולא הגיש סיכומים בהתאם להחלטה. בנסיבות אלו, וכדי להביא לסיום מהיר ויעיל של ההליך, בהתחשב בסכום הקטן שנותר במחלוקת, תינתן התייחס לנוסח הסיכומים האחרון שהגיש הנתבע, אולם התנהלותו המכבידה תילקח בחשבון לעניין הוצאות ההליך.

דיון והכרעה

8. בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) מוגדר רכוש משותף בבית משותף כדלקמן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

9. האפשרות להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה מסויימת באופן שדינו יהיה כדין הדירה אליה הוצמד קבועה בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/2/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".

10. הוראת סעיף 159 לחוק המקרקעין קובעת את האפשרות להחליט על התקנת מעלית בבית המשותף, ואת אופן הנשיאה בהוצאות המעלית.

11. הנתבע צירף לראיותיו פרוטוקול אסיפה כללית מיום 5.5.1999 בו הוסכם שמספר דיירים יתקינו מעלית בכל כניסה על חשבונם והם מתחייבים לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנה ובאחזקה גם בעתיד, וכן שהמעליות יהיו צמודות לדירות שפורטו (בכניסה ב פורטו 2 דירות) ושאר הדיירים לא יורשו להשתמש בהן. כן נקבע שאם בעתיד דייר יחליט להצטרף למעלית בכניסה שלו, יהא עליו לשלם את חלקו בעלות המעלית ושמו ירשם בתקנון.

12. אין מחלוקת כי פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 5.5.1999 לעניין שינוי התקנון בנושא המעלית, לא נרשם במסמכי הבית המשותף, ועל כן תקנון הבית המשותף שבתוקף, אינו קובע דבר בעניין המעלית.

13. כעולה מהוראות החוק, המעלית מהווה רכוש משותף. השאלה האם ניתן להצמידה לדירה או לדירות מסוימות אינה טעונה הכרעה במקרה זה, שכן בפועל הצמדה כאמור טעונה רישום, ואין מחלוקת כי לא בוצע רישום של ההצמדה הנטענת (לעניין האפשרות להצמיד מעלית כאמור ר' פסק דינה של כב' המפקחת (כתוארה אז) " ענתבי שרון בתיק 908/2017 כהן נ' אהרון (20.12.2018) [פורסם בנבו]). אף לשיטת הנתבע, ככל שהיה מבוצע רישום של ההצמדה על פי פרוטוקול האסיפה משנת 1999, הרי שמעלית היתה מוצמדת ל-2 מהדירות שבכניסה ב בלבד, ובשנים שלאחר מכן היה צורך לרשום הצמדות נוספות לבלעי דירות שהנתבע אינו חולק על זכותם במעלית, אולם לא נרשמו כלל הצמדות בנוגע למעלית, לא ב 1999 ולא לאחר מכן.

14. במקרה דנן המעלית גם אין מחלוקת שהמעלית משמשת את מרבית בעלי הדירות הכניסה ב (שני הצדדים מסכימים שכיום בעלי 6 מתוך 8 הדירות בבית המשותף משתמשים במעלית). מכאן שמעלית במצבה הנוכחי נכנסת להגדרת רכוש משותף, ומכיוון שמסמכי הרישום אינם קובעים כל הצמדה לגביה, הרי שהיא מהווה רכוש משותף.

15. הנתבע טען טענה חילופית, על פיה קיימת זכות שימוש ייחודית במעלית לחלק מהדירות בלבד (אלו שהשתתפו באופן מלא בהוצאות התקנתה), ועל כן חובת התשלום היא במסגרת מערכת היחסים שבין אותם בעלי הדירות ואינה עניין לנציגות. לטענתו, העובדה שהנציגות החליטה לשלם את חובו לחברת המעליות אינה מקנה לה זכות לתבוע את החוב ממנו.

16. במקרה דנן אני מוצאת חוסר תום לב של הנתבע בטענה זו. הנתבע אינו מכחיש שהוא משתמש במעלית, ואף אינו מכחיש את חובו, ולמרות זאת הוא נמנע מלשלמו. מטענותיו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/2/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עלה שההימנעות מתשלום היא בשל מחלוקת אחרת שיש לו מול נציגי הנציגות, על כך שהם משתמשים במעלית למרות ששילמו את חלקם בהוצאות הקמתה באופן חלקי בלבד. בהקשר זה, תרופתו של הנתבע היא בהגשת תביעה כלפי אותם נציגים באופן אישי, אך אין בכך כדי להקנות לו זכות שלא לשלם את חובו.

17. בנוסף, עולה שיתר בעלי הדירות המשתמשים במעלית, מסכימים שהנציגות היא שתגבה את הוצאות המעלית. ניתן ללמוד זאת גם מכך שיתר בעלי הדירות המשתמשים במעלית משלמים בפועל את סכומי ההשתתפות לנציגות, למעט הנתבע (ר' חקירתה הנגדית של נציגת הנציגות בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 8.11.2021 שורות 37-39).

18. למפקח על רישום מקרקעין סמכות רחבה לעניין החלטות הנוגעות לשימוש במעלית על פי סעיף 159(ד)(2) לחוק המקרקעין, הכוללת אף סמכות לשנות החלטות שנתנו בעניין זה. בנסיבות העניין איני רואה כל מניעה שמרבית בעלי הדירות יקבעו את מנגנון גביית סכומי ההשתתפות במעלית, ובמסגרת זו יקבעו כי הנציגות היא שתגבה את הסכומים, וזאת גם אם לאותם בעלי דירות זכות שימוש ייחודית במעלית. מנגנון גבייה כאמור אינו פוגע בנתבע, שכן אין בכך כדי לשנות את גובה החוב, והנתבע גם לא טען לכל הכבדה או פגיעה אחרת בשל מנגנון זה. נראה שמנגנון כאמור אף מייעל את הטיפול במעלית, שכן הוא מבוצע על ידי הנציגות שממילא מתפקידה לטפל ברכוש המשותף עבור בעלי הדירות. לאור האמור, איני מוצאת מקום להכריע בטענת הנתבע באשר לזכות השימוש הייחודית במעלית, ולהשלכתה על נושא הגבייה, שכן אני מוצאת בנסיבות העניין, שבין אם קיימת זכות שימוש ייחודית ובין אם לאו, אין מניעה, שהנציגות תגבה את חובם של בעלי הדירות.

19. מטענות הצדדים עלה כי הם מסכימים שבעלי הדירות בכניסה א, אינם צריכים לשאת בהוצאות המעלית שבכניסה ב, נשוא ההליך, שכן הם נושאים בהוצאות המעלית שבכניסה א. מכאן שההכרעה צריכה להינתן באשר לסכום חובו של הנתבע בכל הנוגע להוצאות השוטפות של המעלית בכניסה ב.

20. הנתבע אינו חולק על הסכום בו חויב (למעט טעות נטענת בחישוב, המפחיתה 100 ₪ מהחוב) ר' לעניין זה חקירתו הראשית של הנתבע בעמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 8.11.2021 שורות 9-10. מהתחשיב שצורף לראיות התובעת עולה כי הסכום שהנתבע חייב בתקופה שמ1.11.2018 ועד 31.10.2019 בגין תשלום חודשי ובדיקה חד שנתית של מהנדס, וכן סכום של 100 ₪ שנגבה מכל דייר בגין תיקונים עתידיים, הוא 590 ₪ (אמנם בעדות הראשית של נציגת הנציגות לא פורט הסך של 100 ₪, אבל בהיעדר חקירה נגדית בעניין, וכאשר נטען בחקירה הראשית שהסכום הוא 590 ₪ אני מקבלת את הפירוט שנעשה בתחשיב בהקשר זה). באשר לתקופה שמ1.11.2019 ועד 31.10.2020 עולה מהתחשיב שחובו של הנתבע עומד על 480 ₪. לפיכך סך חובו של הנתבע לתקופת התביעה הוא 1,070 ₪.

21. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת, כך שעל הנתבע לשלם לתובעת בתוך 14 יום את הסך של 1,070 ₪.

22. באשר להוצאות, בהתחשב בהכבדה הרבה שגרם הנתבע, ובסכום התביעה המקורי שמרביתו שולמה על ידי הנתבע רק לאחר הגשת התביעה, וכן בהתחשב בכך שכבר ניתן פסק דין בעבר כלפי הנתבע בגין אי תשלום חובו לנציגות, ויחד עם זאת בהתחשב בסכום התביעה, אני קובעת שעל הנתבע לשלם לנציגות הוצאותיה בסך כולל של 3,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/2/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, 02 פברואר 2022, א' אדר א' תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים